

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1322/2542

นาย เคนดิลาล มานิลาล เมห์ ตา กับ
พวก

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คอ รติลา
ลมานิลาล เมห์ ตา

ผู้คัดค้าน

นาย อม รศักดิ์ อัสวจินตามณี

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 108

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 108 ให้อำนาจ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้หรือลดจำนวนหนี้
ที่ศาลได้สั่งอนุญาตไปแล้วได้ แม้คำสั่งศาลดังกล่าวจะถึงที่สุดก็ตาม ถ้าปรากฏว่าศาล
มีคำสั่งอนุญาตคำขอรับชำระหนี้โดยหลงผิดว่าลูกหนี้เป็นหนี้ตามจำนวนที่อนุญาตให้
เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ความจริงลูกหนี้มิได้เป็นหนี้หรือเป็นหนี้ไม่ถึงจำนวนที่อนุญาต
ให้รับชำระหนี้ ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งใหม่ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ลดจำนวนหนี้ที่ได้
สั่งอนุญาตไปแล้วได้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ขอรับชำระ
หนี้ คดีนี้ปรากฏว่าผู้ร้องตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านอ้างต่อผู้ร้องในชั้น
สอบสวน และเห็นว่าใบกำกับสินค้าอันเกี่ยวกับหนี้ที่ผู้คัดค้านขอรับชำระหนี้ไม่มี
ลายมือชื่อของลูกหนี้ ทั้งแถบบันทึกเสียงการสนทนาระหว่าง อ.กับลูกหนี้และท. ที่
เมืองฮ่องกง นั้นลูกหนี้ก็ได้อ้างหนังสือเดินทางของตนเป็นพยานหลักฐานแสดงให้เห็น

เห็นว่าในวันดังกล่าวลูกหนี้ไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย อันแสดงให้เห็นว่ามูลหนี้ที่ผู้คัดค้านยื่นคำขอรับชำระหนี้มีข้อพิรุธสงสัยน่าเชื่อว่าจะไม่มีมูลหนี้ต่อกันจริงผู้ร้องจึงขอขอยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคำขอรับชำระหนี้ที่ศาลได้ส่งอนุญาตไปแล้วได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2529 ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นเงินจำนวน 6,234,843.55 บาท ตามมาตรา 130(8)แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2538 ลูกหนี้ยื่นคำร้องและให้การต่อผู้ร้องว่า ลูกหนี้ไม่ได้เป็นหนี้ผู้คัดค้านผู้ร้องตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้คัดค้านยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมูลหนี้ซื้อขายเพชร โดยผู้คัดค้านนำพยานบุคคลไปให้ผู้ร้องสอบสวนประกอบเอกสาร อันได้แก่ใบกำกับสินค้า และบันทึกการถอดข้อความในแถบบันทึกเสียงซึ่งมีการบันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 ที่เมืองฮ่องกง แต่จากใบกำกับสินค้าไม่ปรากฏลายมือชื่อลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้อ้างหนังสือเดินทางของตนว่าในวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 มิได้เดินทางออกจากประเทศไทย จึงทำให้น่าเชื่อว่ามูลหนี้ที่ผู้คัดค้านนำมายื่นขอรับชำระหนี้ยังมีข้อพิรุธสงสัยไม่น่าเชื่อว่าจะมีมูลหนี้ต่อกันจริง คำสั่งศาลที่อนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้ น่าจะเป็นการสั่งไปโดยผิดพลาด ขอให้มีความสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้คัดค้านตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านยื่นคำขอรับชำระหนี้และผู้ร้องสอบสวนแล้ว
ทำความเข้าใจเสนอต่อศาลชั้นต้นว่าควรให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้เต็มตามที่ผู้คัดค้าน
ยื่นขอรับชำระหนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับ
ชำระหนี้ตามความเห็นของผู้ร้อง ต่อมาลูกหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าลูกหนี้ไม่ได้
เป็นหนี้ผู้คัดค้าน ผู้ร้องได้แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าที่ลูกหนี้อ้างว่าไม่ได้เป็นหนี้ผู้คัดค้าน
นั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ทั้งศาลชั้นต้นมีคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้
ตามความเห็นของผู้ร้องแล้วซึ่งในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้าน
ได้รับชำระหนี้เช่นเดิม ลูกหนี้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ผู้
คัดค้านได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของผู้ร้องนั้นถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นคำสั่งของศาลที่
อนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของผู้ร้องจึงมิใช่เป็นการสั่งโดยผิด
หลงตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีล้มละลายพิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกา
ของผู้คัดค้านประการแรกว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคำขอรับชำระหนี้ของ
ผู้คัดค้านซึ่งศาลมีคำสั่งถึงที่สุดอนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้แล้วได้หรือไม่เห็นว่า
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 108บัญญัติว่า "คำขอรับชำระหนี้ของ
เจ้าหนี้ซึ่งศาลสั่งอนุญาตแล้วนั้นถ้าต่อมาปรากฏว่าศาลได้สั่งไปโดยผิดหลง เมื่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจยกคำขอรับชำระหนี้หรือ

ลดจำนวนหนี้ที่ได้สั่งอนุญาตไปแล้วได้" จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรานี้ให้อำนาจผู้ร้องที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้หรือลดจำนวนหนี้ที่ศาลได้สั่งอนุญาตไปแล้วได้แม้คำสั่งศาลดังกล่าวจะถึงที่สุดก็ตาม ถ้าปรากฏว่าศาลมีคำสั่งอนุญาตคำขอรับชำระหนี้โดยผิดพลาดว่าลูกหนี้เป็นหนี้ตามจำนวนที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ความจริงลูกหนี้มิได้เป็นหนี้หรือเป็นหนี้ไม่ถึงจำนวนที่อนุญาตให้รับชำระหนี้ ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งใหม่ให้ยกคำขอรับชำระหนี้หรือลดจำนวนหนี้ที่ได้สั่งอนุญาตไปแล้วได้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ขอรับชำระหนี้ คดีนี้ได้ความตามคำร้องของผู้ร้องว่าลูกหนี้ยื่นคำร้องและให้การต่อผู้ร้องว่าลูกหนี้ไม่ได้เป็นหนี้ผู้คัดค้านตามพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านอ้างต่อผู้ร้อง ผู้ร้องจึงตรวจสอบพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านอ้างต่อผู้ร้องในชั้นสอบสวนอันได้แก่ใบกำกับสินค้าและบันทึกการถอดข้อความการสนทนาระหว่างนายอาจิต คูตารี กับลูกหนี้และนายทวีศักดิ์ อัสวจินตามณีเกี่ยวกับหนี้ที่ผู้คัดค้านขอรับชำระหนี้ในแถบบันทึกเสียงซึ่งผู้คัดค้านอ้างว่านายอาจิตบันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 ที่เมืองฮ่องกง ปรากฏว่าใบกำกับสินค้าไม่มีลายมือชื่อของลูกหนี้ส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างว่าได้บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนายอาจิตกับลูกหนี้และนายทวีศักดิ์ที่เมืองฮ่องกงนั้นลูกหนี้ได้อ้างหนังสือเดินทางของตนเป็นพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าในวันดังกล่าวลูกหนี้ไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ผู้ร้องจึงเห็นว่ามูลหนี้ที่ผู้คัดค้านยื่นคำขอรับชำระหนี้มีข้อพิรุธสงสัยน่าเชื่อว่าจะไม่มีมูลหนี้ต่อกันจริง ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้น่าจะเป็นการสั่งไปโดยผิดพลาดดังนั้น ผู้ร้องจึงขอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคำขอรับชำระหนี้ที่ศาลได้สั่งอนุญาตไปแล้วเป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการสุดท้ายว่าลูกหนี้เป็นหนี้ผู้คัดค้านตามคำขอรับชำระหนี้หรือไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ลูกหนี้ นายทวีศักดิ์และนางสาวสุนีย์ เป็นลูกหนี้ร่วมกัน ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้

จากทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 6,234,843.55 บาท เต็มตามคำขอโดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้จากนายทวีศักดิ์และนางสาวสุนีย์แล้วเท่าไรให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น จึงไม่ได้สั่งโดยผิดหลงแต่ประการใดที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของผู้คัดค้าน (เจ้าหนี้รายที่ 2) โดยฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านรับชำระหนี้นั้นเป็นการสั่งโดยผิดหลงนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(อภิศักดิ์ พรทวีราภา-สมปอง เสนเนียม-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความแตกต่างเกี่ยวกับการขอแก้ไขคำสั่งเรื่องการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายกับคำพิพากษาในคดีแพ่งทั่วไปนั้น พอจะแยกพิจารณาได้ดังนี้ คำสั่งศาลเรื่องการขอรับชำระหนี้ นั้น โดยที่กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสรรส่วนแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ต่าง ๆ ในสัดส่วนเฉลี่ยที่เท่ากันและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงจำนวนหนี้แท้จริงที่ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ เช่นนี้ แม้คำสั่งศาลเรื่องการขอรับชำระหนี้จะถึงที่สุดแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3491/2528) แต่ปรากฏว่าเจ้า

ห็นั้นไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้หรือมีสิทธิขอรับชำระหนี้ปล่อยเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมโดยให้ยก
คำขอรับชำระหนี้หรือลดจำนวนหนี้ที่ได้สั่งอนุญาตไปแล้วให้ปล่อย ตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 108 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 859/2518 พระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 108 หมายความว่า ศาลสั่งอนุญาตตามคำขอ
โดยพิจารณาว่าลูกหนี้เป็นหนี้ตามจำนวนที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับแต่ความจริงลูกหนี้
มิได้เป็นหนี้ที่ได้สั่งอนุญาตไปแล้วแต่ไม่หมายความว่า คำสั่งให้ผู้ร้องรับชำระค่าภาษี
ที่ค้างได้ก่อนตามมาตรา 130(6) เพราะเข้าใจว่าถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนก่อน
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าถึงกำหนดเกิน 6 เดือน ต้องชำระตาม
มาตรา 130(8) เท่านั้น ศาลสั่งใหม่ให้รับชำระหนี้ตามมาตรา 130(8) ไม่ได้ คำ
พิพากษาคดีแพ่งทั่วไป เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วคู่ความไม่สามารถที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของคำพิพากษาได้ คู่ความขอแก้ไขได้เพียง
กรณีที่คำพิพากษานั้นมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 กรณีการขอแก้ไขในสาระสำคัญ
เช่น คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 606/2524 การขอแก้ไขจำนวนเงินที่ศาลฎีกาพิพากษาให้
จำเลยชำระให้แก่โจทก์ โดยขอให้เพิ่มจำนวนเงิน เป็นการขอแก้ไขคำวินิจฉัยเดิม
มิใช่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 143 คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 1928/2540 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 172 ตำบลวังแก้วอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทางทิศ
ตะวันออกภายในเส้นสีเขียวตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 ให้โจทก์เป็นเนื้อที่
1 งาน 42 ตารางวา เป็นการพิพากษาตามคำขอของโจทก์ หากมีการแก้ไขข้อความ
จาก 1 งาน 42 ตารางวา เป็น 1 งาน 94 ตารางวาหรือตัดข้อความ 1 งาน 42 ตาราง
วาออกไป จะเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าคำฟ้อง จึงไม่อาจแก้ไขหรือตัดข้อความตาม

คำร้องได้ กรณีการขอแก้ไขเล็กน้อย เช่น คำสั่งศาลฎีกาที่ 128/2522 โจทก์ เป็นฝ่ายฎีกาแต่ศาลฎีกาพิพากษาให้ยกฎีกาจำเลย และให้คืนค่าฤชาธรรมเนียมให้ จำเลยเช่นนี้ เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยจึงแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นโดยพิพากษาให้ยกฎีกา โจทก์ และให้คืนค่าฤชาธรรมเนียมให้โจทก์ คำสั่งศาลฎีกาที่ 616-617/2539 ปราบปรามเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันเกิดจากการพิมพ์ อาศัยอำนาจตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5645-5646/2538 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2538 หน้า 8 บรรทัดที่ 11 จากข้อความเดิม ที่ว่า"ที่ดินโฉนดเลขที่ 2332,477,466" เป็น "ที่ดินโฉนดเลขที่ 2332,447,446" และ หน้าที 14 บรรทัดที่ 5-6 จากข้อความเดิมที่ว่า"ที่ดินโฉนดเลขที่ 2332,477,466" เป็น "ที่ดินโฉนดเลขที่ 2332,447,446" ตามที่ขอ เอื้อนขุนแก้ว